

ACORDO COMERCIAL

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador :

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : FINI COMERCIALIZADORA LTDA

CNPJ : 15.579.674/0001-60

INSC : 407292793114

Endereço : AVENIDA JOSE BENASSI, 1003 Sala A , PARQUE INDUSTRIAL I

Cidade : JUNDIAI

UF : SP

CEP : 13213-085

DDD/Fone : 11-4589.6450

Fax :

E-mail : carlos.fernando@finiguloseimas.com.br

Telefone (Escritório) : 11 4589.6450

Telefone (Gerente) : 11-97634.7957

Telefone (Vendedor) :

Financeiro : 11-4589.6450

Telefone:

e-mail: cobranca@finiguloseimas.com.br

2. Produtos Comercializados

Fazem parte deste acordo, todos os produtos comercializados pela compradora.

Obs.: Caso exista produto que não faz parte deste contrato, deverá ser listado neste anexo.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: 28 dias

Forma de Pagamento : BOLETO BANCARIO

Frete: (X) CIF () FOB

Obs: As cobranças bancárias (Boletos), não poderão ser superior a R\$ 50.000,00. Caso a Nf de venda for superior a este valor o fornecedor deverá emitir dois boletos bancários, com o mesmo vencimento.

4. Acordo Comercial

4.1 - Bônus referente as compras: (3%) Percentual desconto sobre valor total da Nota Fiscal.

4.2 - Bônus referente período da aniversário da Rede: (2%) Percentual desconto sobre valor total da Nota Fiscal

4.3 - Bônus Inauguração de novas lojas: () percentual sobre compras;

Forma de Pagamento:

(X) Desconto Boleto Bancário (Fornecedor não poderá dar desconto em Nota Fiscal)

Atualização da Tabela: Fornecedor deverá comunicar com antecedência de 15 dias, qualquer alteração de preços.

Observações :

1. Pagamentos em produtos: deveser com Nota fiscal especifica de bonificação, relatando a que se refere o pagamento.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias Avariadas

Opção 1 : (X) DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL;

Opção 2 : (X) TROCA FISICA DE PRODUTO

5.1 Formas de pagamentos

(X) Desconto boleto Bancário

(X) Bonificação



6. Contratação de Promotores

O FORNECEDOR disponibilizará promotor de vendas, conforme sua política interna e após validação dos procedimentos com a COMPRADORA.

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Descarga Depósito Central:

Será cobrado o valor de R\$ 15,00 (quinze reais) por pallet de produtos do FORNECEDOR, no depósito central da COMPRADORA. A rede realiza compras de forma centralizada, que por sua vez faz a distribuição para demais lojas da empresa. Será emitida Nota Fiscal para pagamento pelo FORNECEDOR.

9. Saldos de Débitos

Caso a contratada tenha débitos ou saldo de débitos junto à contratante, o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar. A contratada deverá providenciar a autorização junto à rede bancária ou, ainda, efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.



ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA., estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e Supermercado Baklizi pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 00610350/0015-75 na cidade Uruguaiana, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO :

1.1 – A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos comercializados pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições constantes no ANEXO 1.

2. PRAZO DESTE CONTRATO :

2.1 – O ACORDO COMERCIAL entra em vigor na data da assinatura, e tem vigência pelo período de 12 (doze) meses. Será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado.

2.2 Este acordo poderá ser encerrado, a qualquer tempo, por qualquer uma das Partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

2.3 Este acordo poderá ser rescindido, sem necessidade de aviso prévio, em caso de descumprimento das obrigações, não sanado no prazo de 15 (quinze) dias, após a comunicação da parte prejudicada; em caso de falência, pedido de recuperação extrajudicial, decretação de recuperação judicial, liquidação ou estado de insolvência; ou ainda, se ocorrer caso fortuito ou força maior, que impossibilite o cumprimento das obrigações por qualquer uma das partes.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO :

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, parte integrante deste contrato;

3.2 – Ocorrendo atraso de pagamento, multa de 5% e juros de 0,033% ao dia.

3.3 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.4 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado à COMPRADORA, na rua General Canabarro nº 2903, em Uruguaiana – RS, CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento, ou através seguinte email: contasapagar@baklizi.com.br;

4. CLAUSULAS GERAIS :

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre COMPRADORA e FORNECEDOR em relação a todos os produtos negociados, não podendo haver qualquer espécie de alteração sem que as partes estejam previamente acordadas. Caso contrário, os produtos poderão ser devolvidos, a critério da COMPRADORA;



4.2 – O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1, bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado à COMPRADORA a rejeição do recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairá sobre o FORNECEDOR.

4.4 – O FORNECEDOR deve assegurar a qualidade do produto no ato da entrega, podendo a COMPRADORA requerer a avaliação e substituição, em caso de defeitos de fabricação ou divergências com a Ordem de Compra, que sejam detectados no ato do recebimento, após avaliação da área de Qualidade do FORNECEDOR.

4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR à COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial da COMPRADORA.

4.6 – O FORNECEDOR concorda e se compromete a resguardar e ressarcir a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade em relação aos produtos que comercializa, sobre: reclamação civil ou criminal; multas; indenizações; perdas e danos; danos morais e outras despesas (mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada); de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo; resultante de dano pessoal; dano à propriedade; danos a terceiros e consumidores resultantes, total ou parcialmente, de qualquer defeito ou vício do produto, real ou alegado; insuficiência do produto (mercadoria) no sentido de atender às especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas, ou o resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com o produto (mercadoria) ou seu fabricante; posse, uso ou venda; qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental, em relação ao produto fornecido.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias à COMPRADORA, no seu local de destino.

Uruguiana, 16 de novembro de 2016.


FORNECEDORA
Responsável: Donizeti Candido Ferreira
Amanda R. Araujo CPF: 265.519.438-10
Cargo: Jurídico DIRETOR

Carimbo da Empresa

Testemunha:

Testemunha:


SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
CNPJ: 00.610.350/0003-31
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Responsável: WELTER SONNENFELD
Cargo: gerente comercial

Carimbo da Empresa

RG: 29646155-6

CPF: 276437878-85

RG: 31.872.748-3

CPF: 22685448-69





ACORDO COMERCIAL

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador :

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : FINI COMERCIALIZADORA LTDA

CNPJ : 15.579.674/0001-60

INSC : 407292793114

Endereço : AVENIDA JOSE BENASSI, 1003 Sala A , PARQUE INDUSTRIAL I

Cidade : JUNDIAI

UF : SP

CEP : 13213-085

DDD/Fone : 11-4589.6450

Fax :

E-mail : carlos.fernando@finiguloseimas.com.br

Telefone (Escritório) : 11-4589.6450

Telefone (Gerente) : 11-97634.7957

Telefone (Vendedor) :

Financeiro : 11-4589.6450

Telefone:

e-mail: cobranca@finiguloseimas.com.br

2. Produtos Comercializados

Fazem parte deste acordo, todos os produtos comercializados pela compradora.
Obs.: Caso exista produto que não faz parte deste contrato, deverá ser listado neste anexo.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: 28 dias

Forma de Pagamento : BOLETO BANCARIO

Frete: (X) CIF () FOB

Obs: As cobranças bancárias (Boletos), não poderão ser superior a R\$ 50.000,00. Caso a Nf de venda for superior a este valor o fornecedor deverá emitir dois boletos bancários, com o mesmo vencimento.

4. Acordo Comercial

- 4.1 - Bônus referente as compras: (3%) Percentual desconto sobre valor total da Nota Fiscal.
4.2 - Bônus referente período da aniversário da Rede: (2%) Percentual desconto sobre valor total da Nota Fiscal
4.3 - Bônus Inauguração de novas lojas: () percentual sobre compras;

Forma de Pagamento:

(X) Desconto Boleto Bancário (Fornecedor não poderá dar desconto em Nota Fiscal)

Atualização da Tabela: Fornecedor deverá comunicar com antecedência de 15 dias, qualquer alteração de preços.

Observações :

1. Pagamentos em produtos: deveser com Nota fiscal especifica de bonificação, relatando a que se refere o pagamento.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias Avarias

Opção 1 : (X) DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL;

Opção 2 : (X) TROCA FISICA DE PRODUTO

5.1 Formas de pagamentos

(X) Desconto boleto Bancário

(X) Bonificação

Rassan

6. Contratação de Promotores

O FORNECEDOR disponibilizará promotor de vendas, conforme sua política interna e após validação dos procedimentos com a COMPRADORA.

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Descarga Depósito Central:

Será cobrado o valor de R\$ 15,00 (quinze reais) por pallet de produtos do FORNECEDOR, no depósito central da COMPRADORA. A rede realiza compras de forma centralizada, que por sua vez faz a distribuição para demais lojas da empresa. Será emitida Nota Fiscal para pagamento pelo FORNECEDOR.

9. Saldos de Débitos

Caso a contratada tenha débitos ou saldo de débitos junto à contratante, o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar. A contratada deverá providenciar a autorização junto à rede bancária ou, ainda, efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA., estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e _____ pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº _____ na cidade _____, _____ : _____, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO :

1.1 – A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos comercializados pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições constantes no ANEXO 1.

2. PRAZO DESTE CONTRATO :

2.1 – O ACORDO COMERCIAL entra em vigor na data da assinatura, e tem vigência pelo período de 12 (doze) meses. Será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado.

2.2 Este acordo poderá ser encerrado, a qualquer tempo, por qualquer uma das Partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

2.3 Este acordo poderá ser rescindido, sem necessidade de aviso prévio, em caso de descumprimento das obrigações, não sanado no prazo de 15 (quinze) dias, após a comunicação da parte prejudicada; em caso de falência, pedido de recuperação extrajudicial, decretação de recuperação judicial, liquidação ou estado de insolvência; ou ainda, se ocorrer caso fortuito ou força maior, que impossibilite o cumprimento das obrigações por qualquer uma das partes.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO :

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, parte integrante deste contrato;

3.2 – Ocorrendo atraso de pagamento, multa de 5% e juros de 0,033% ao dia.

3.3 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.4 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado à COMPRADORA, na rua General Canabarro nº 2903, em Uruguaiana – RS, CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento, ou através seguinte email: contasapagar@baklizi.com.br;

4. CLAUSULAS GERAIS :

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre COMPRADORA e FORNECEDOR em relação a todos os produtos negociados, não podendo haver qualquer espécie de alteração sem que as partes estejam previamente acordadas. Caso contrário, os produtos poderão ser devolvidos, a critério da COMPRADORA;

4.2 – O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1, bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado à COMPRADORA a rejeição do recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairá sobre o FORNECEDOR.

4.4 – O FORNECEDOR deve assegurar a qualidade do produto no ato da entrega, podendo a COMPRADORA requerer a avaliação e substituição, em caso de defeitos de fabricação ou divergências com a Ordem de Compra, que sejam detectados no ato do recebimento, após avaliação da área de Qualidade do FORNECEDOR.

4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR à COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial da COMPRADORA.

4.6 – O FORNECEDOR concorda e se compromete a resguardar e ressarcir a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade em relação aos produtos que comercializa, sobre: reclamação civil ou criminal; multas; indenizações; perdas e danos; danos morais e outras despesas (mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada); de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo; resultante de dano pessoal; dano à propriedade; danos a terceiros e consumidores resultantes, total ou parcialmente, de qualquer defeito ou vício do produto, real ou alegado; insuficiência do produto (mercadoria) no sentido de atender às especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas, ou o resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com o produto (mercadoria) ou seu fabricante; posse, uso ou venda; qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental, em relação ao produto fornecido.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias à COMPRADORA, no seu local de destino.

Uruguaiana, ____ de ____ de 2016 .

FORNECEDORA
Responsável:

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Responsável: Ismael Baklizi

Cargo :

Cargo : Diretor

Carimbo da Empresa

Carimbo da Empresa

Testemunha : _____

Testemunha : _____